TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

*TCE/GQA/alp* *Rol N°1433-2025*

**Santiago, catorce de octubre de dos mil veintiséis.**

**VISTOS:**

**1°)** Que, a fojas 104, reclama don Johan Guerra Agüero, candidato a Alcalde por la comuna de Pelarco en las elecciones municipales 2024, contra la Resolución N°G3375 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura y desestimó la solicitud de reembolso;

**2°)** Que, en lo pertinente a la reclamación, la resolución impugnada mantuvo seis observaciones del proceso de auditoría a la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura, a saber:

a) Observaciones N°1, N°2 y N°3: Se declaran aportes propios por $250.000, $20.000 y $1.000.000 sin indicar fuente de financiamiento;

b) Observación N°4: El Servicio Electoral constató que no se declararon, sea como gasto o como aporte, los servicios del Administrador Electoral;

c) Observación N°5: El Servicio Electoral constató un gasto por desplazamiento por $3.600.000, según factura N°25 de la proveedora Rosa Bernardita Núñez Roco, sin documentación suficiente para acreditar el gasto;

d) Observación N°7: El Servicio Electoral constató la existencia de un saldo insoluto de reembolso por $1.451.611, derivado de la diferencia del máximo reembolsable por $2.148.389 y el monto solicitado por $3.600.000;

**3°)** Que el reclamante solicita que se reconsidere la resolución impugnada, al tenor de los documentos que acompaña en su presentación y que, en consecuencia, se tengan por subsanadas las observaciones y que se conceda el reembolso de los gastos electorales por el monto de $2.148.389;

**4°)** Que, en relación a las observaciones N°1, N°2, N°3, N°4 y N°5, del mérito de autos, este Tribunal advierte que los antecedentes acompañados por la candidatura permiten subsanar dichos reparos.

En relación a las observaciones N°1, N°2 y N°3, a fojas 107 y siguientes el reclamante acompañó copias de sus liquidaciones de sueldo de los meses de agosto a octubre de dos mil veinticuatro por $1.252.219, $2.477.118 y $1.301.675, que acreditan la fuente de financiamiento de los aportes

propios realizados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N°19.884;

En el caso de la observación N°4, a fojas 119, la candidatura acompañó un acuerdo de prestación de trabajo voluntario suscrito entre el candidato y el Administrador Electoral. Asimismo, se advierte que, no obstante, el Servicio Electoral en la resolución impugnada mantiene la observación, en el Informe de Auditoría consta que dicho órgano valorizó de oficio los servicios del Administrador Electoral en $500.000. En consecuencia, se advierte que se ha establecido el origen voluntario del servicio prestado y que no existe controversia ni discrepancia sobre la efectividad del trabajo realizado, por lo que se da por cumplido lo dispuesto en el artículo 2 letra h) de la Ley N°19.884 y se estima que la cuenta en esta parte se ajusta a la regularidad prevista en los términos de los artículos 47 y 49 de la misma ley, en relación a la fidelidad de la cuenta electoral;

Sobre la observación N°5, la candidatura a fojas 114 acompaña informe de actividades de la proveedora, con itinerario, costo y declaración del Administrador Electoral que se encuentra pendiente de pago, que este Tribunal tiene por suficiente para acreditar el gasto en los términos del artículo 47 de la Ley N°19.884;

**5°)** Que, en relación a la observación N°7, referida al saldo del gasto que no logra ser financiado con cargo a un eventual reembolso de gastos electorales, a fojas 104, la candidatura sostiene que la diferencia será asumida con recursos propios, pero afirma que se encuentra cesante desde el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro. En la especie, el reclamante no aportó antecedentes que permitan establecer una fuente de financiamiento en la forma requerida por el artículo 10 de la Ley N°19.884, por lo que corresponde rechazar la reclamación en esta parte;

**6°)** Que, en consecuencia, aparece que la totalidad de las observaciones mantenidas por el Servicio Electoral, que dicen relación con gastos rechazados han logrado ser subsanadas con el mérito de los antecedentes aportados por la candidatura, por lo que procede aprobar la cuenta de ingresos y gastos del candidato, manteniendo únicamente la observación N°7, según lo razonado precedentemente;

TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE



**7°)** Que, con la aprobación de la cuenta electoral, corresponde pronunciarse en relación a la solicitud de reembolso de los gastos electorales por $2.148.389. No obstante que la candidatura presenta un documento que consigna encontrarse pendiente de pago a fojas 29, tanto en los ingresos y gastos declarados como en aquellos determinados luego de la contabilidad electoral se constata que los ingresos recibidos logran financiar los gastos electorales efectuados. En tanto que, la alegación del reclamante sobre la existencia de un crédito bancario solicitado para la campaña, no cuenta con respaldo material en el expediente, todo lo cual no permite establecer la concurrencia de los requisitos previstos en el artículo 17 de la Ley N°19.884 para acceder a lo solicitado, por lo que se rechaza la reclamación en esta parte.

Por estas consideraciones y citas legales ***se acoge parcialmente*** la reclamación interpuesta a fojas 104, por don Johan Guerra Agüero, candidato a Alcalde por la comuna de Pelarco en las elecciones municipales 2024, contra la Resolución N°G3375 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, ***sólo en cuanto*** se tiene por aprobada la cuenta general de ingresos y gastos, manteniendo la observación N°7 y rechazando la solicitud de reembolso.

**Regístrese, notifíquese y devuélvase.**

**Rol N°1433-2025.-**

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 14/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 14/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 14/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, por encontrarse en comisión de servicio no firma no obstante haber concurrido al acuerdo, don Mauricio Alonso Silva Cancino, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1433-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 14/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 14 de octubre de 2026.

*DD3E6E45-10AB-45D1-965C-2B226A88D6B8*

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 14/10/2026

*DD3E6E45-10AB-45D1-965C-2B226A88D6B8*
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.